



PUTUSAN

Nomor 802/Pid.Sus/2025/PN Bjm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **Erwin Suhendra alias Erwin bin Husni Thamrin**
2. Tempat lahir : Binuang
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 11 Mei 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Trans Kalimantan Komp. Grand Purnama 2, No.-, RT/RW : -/- Kel. Handil Bakti, Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan dan Jalan Cempaka Putih Gg. IV No. 33 RT/RW : 5/1 Kel. Kebun Bunga Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa I Erwin Suhendra alias Erwin bin Husni Thamrin ditangkap pada tanggal 19 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2025;

Terdakwa I Erwin Suhendra alias Erwin bin Husni Thamrin ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 10 September 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 September 2025 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 19 November 2025;
4. Penuntut (Pasal 25) sejak tanggal 6 November 2025 sampai dengan tanggal 25 November 2025;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2025 sampai dengan tanggal 20 Desember 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2025 sampai dengan tanggal 18 Februari 2026

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **Irwan Gunawan alias Iwan bin Akhmad Gafuri;**
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 29 Juli 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Antasan Raden Gg. Mulia, No. 57, RT/RW :
-/-, Kel. Basirih, Kec. Banjarmasin Barat Kota
Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan dan Jalan
Ampera Gg. Afiat No. 33/56 RT/RW : 44/3, Kel.
Basirih, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin,
Provinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa II Irwan Gunawan alias Iwan bin Akhmad Gafuri ditangkap pada tanggal 19 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2025;

Terdakwa II Irwan Gunawan alias Iwan bin Akhmad Gafuri ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 10 September 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 September 2025 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 19 November 2025;
4. Penuntut (Pasal 25) sejak tanggal 6 November 2025 sampai dengan tanggal 25 November 2025;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2025 sampai dengan tanggal 20 Desember 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2025 sampai dengan tanggal 18 Februari 2026 ;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama AGUS HARIYANTO, S.H., dkk. PBH PERADI, berkantor di Jalan Brigjend H. Hasan Basri No. 37, Gedung Kadin, Lt. 2, Alalak Utara, Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 27 November 2025 Nomor 802/Pid.Sus/2025/PN Bjm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 802/Pid.Sus/2025/PN Bjm tanggal 21 November 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 802/Pid.Sus/2025/PN Bjm tanggal 21 November 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa 1. ERWIN SUHENDRA Als ERWIN Bin HUSNI THAMRIN dan terdakwa 2. IRWAN GUNAWAN Als IWAN Bin AKHMAD GAFURI (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana “**melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Menyatakan Narkotika dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa 1. ERWIN SUHENDRA Als ERWIN Bin HUSNI THAMRIN dan terdakwa 2. IRWAN GUNAWAN Als IWAN Bin AKHMAD GAFURI (Alm)** dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama mereka terdakwa ditahan, dengan perintah agar mereka terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar **Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah)** subsidiair **6 (enam) penjara**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 5,29 gram (bersih 5,09 gram).
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro vista warna ungu.
 - 1 (satu) lembar plastik warna hitam.
 - 1 (satu) lembar plastik warna ungu.
 - 1 (satu) buah sendok sabu warna biru terbuat dari sedotan.
 - 1 (satu) pak plastik klip.
 - 1 (satu) timbangan digital merk constant warna hitam.
 - 1 (satu) buah dompet merk Adidas warna Orange.
 - 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna emas dengan No.Simcard dan Wa : 0897-4826-313. (No.lmei 1: 357325070871983/01 dan

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2025/PN Bjm



No.lmei 2 : 357326070871981/01). milik terdakwa 1. ERWIN SUHENDRA Als ERWIN Bin HUSNI THAMRIN.

- 1 (satu) buah Hp Merk Infinix Note 40 Pro warna hijau dengan No.Simcard 1 dan Wa : 0813-4889-8472.No Simcard 2 : 0877-9267-4149 (No.lmei 1: 351272392150009 dan No.lmei 2 : 351272392150017) milik terdakwa 2. IRWAN GUNAWAN Als IWAN Bin AKHMAD GAFURI (Alm)

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya dan mohon hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa mereka terdakwa 1. ERWIN SUHENDRA Als ERWIN Bin HUSNI THAMRIN dan terdakwa 2. IRWAN GUNAWAN Als IWAN Bin AKHMAD GAFURI (Alm) pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2025 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2025, bertempat di halaman Indomaret yang beralamat di Jalan Jafri Zam-Zam Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, **telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk**



tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram,
perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula pada hari Sabtu tanggal 16 Agustus 2025 sekitar pukul 15.30 Wita terdakwa 1. ERWIN SUHENDRA Als ERWIN Bin HUSNI THAMRIN dihubungi oleh orang yang tidak dikenal dengan maksud memesan sabu sebanyak 1 (satu) kantong dan setelah itu pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2025 sekitar pukul 11.00 Wita terdakwa 1. ERWIN SUHENDRA Als ERWIN Bin HUSNI THAMRIN kembali dihubungi orang yang tidak dikenal dan memesn sabu serta mengajak terdakwa 1. ERWIN SUHENDRA Als ERWIN Bin HUSNI THAMRIN untuk melakukan transaksi atau pertemuan di halaman Indomaret yang beralamat di Jalan Jafri Zam-Zam Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan selatan dan waktu itu terdakwa 1. ERWIN SUHENDRA Als ERWIN Bin HUSNI THAMRIN menyetujuinya, selanjutnya sekitar pukul 17.30 Wita terdakwa 1. ERWIN SUHENDRA Als ERWIN Bin HUSNI THAMRIN bertemu dengan calon pembeli dan setelah melakukan pertemuan waktu itu saling negosiasi harga pembelian sabu serta disepakati seharga sebesar Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) dengan perjanjian ada uang ada barang yaitu pembeli akan menyerahkan uang apabila terdakwa 1. ERWIN SUHENDRA Als ERWIN Bin HUSNI THAMRIN telah membawakan dan menyerahkan sabu pesanan tersebut.
- Bahwa setelah itu terdakwa 1. ERWIN SUHENDRA Als ERWIN Bin HUSNI THAMRIN menghubungi terdakwa 2. IRWAN GUNAWAN Als IWAN Bin AKHMAD GAFURI (Alm) untuk memesan sabu dan waktu itu terdakwa 2. IRWAN GUNAWAN Als IWAN Bin AKHMAD GAFURI (Alm) menyanggupinya sehingga terdakwa 1. ERWIN SUHENDRA Als ERWIN Bin HUSNI THAMRIN mendatangi rumah terdakwa 2. IRWAN GUNAWAN Als IWAN Bin AKHMAD GAFURI (Alm) yang beralamat di Jalan Antasan Raden Gg. Mulia, No. 57, RT/RW : -/-, Kel. Basirih, Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dan sekitar pukul 17.45 Wita setelah terdakwa 1. ERWIN SUHENDRA Als ERWIN Bin HUSNI THAMRIN berada di rumah terdakwa 2. IRWAN GUNAWAN Als IWAN Bin AKHMAD GAFURI (Alm) kemudian terdakwa 1. ERWIN SUHENDRA Als ERWIN Bin HUSNI THAMRIN menyerahkan uang pembelian sabu



kepada terdakwa 2. IRWAN GUNAWAN Als IWAN Bin AKHMAD GAFURI (Alm) sebesar Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) dan setelah menerima uang pembelian sabu tersebut selanjutnya terdakwa 2. IRWAN GUNAWAN Als IWAN Bin AKHMAD GAFURI (Alm) pergi untuk menemui Sdr. BUSAI (belum tertangkap) untuk membeli sabu yang waktu itu melakukan pertemuan didalam Gang MPH Kelurahan Teluk Tiram Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dan waktu itu terdakwa 2. IRWAN GUNAWAN Als IWAN Bin AKHMAD GAFURI (Alm) menyerahkan uang pembelian sabu sebesar Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) sehingga mendapat keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan setelah terdakwa 2. IRWAN GUNAWAN Als IWAN Bin AKHMAD GAFURI (Alm) mendapatkan sabu tersebut kemudian kembali kerumahnya untuk menemui terdakwa 1. ERWIN SUHENDRA Als ERWIN Bin HUSNI THAMRIN yang masih menunggu dirumah untuk dicarikan sabu dan setelah terdakwa 2. IRWAN GUNAWAN Als IWAN Bin AKHMAD GAFURI (Alm) berada dirumah kemudian langsung menyerahkan 1 (satu) paket sabu terdakwa 1. ERWIN SUHENDRA Als ERWIN Bin HUSNI THAMRIN.

- Bahwa setelah terdakwa 1. ERWIN SUHENDRA Als ERWIN Bin HUSNI THAMRIN mendapatkan sabu pesanan tersebut kemudian bermaksud untuk menemui pembeli di halaman Indomaret yang beralamat di Jalan Jafri Zam-Zam Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan selatan dan setelah terdakwa 1. ERWIN SUHENDRA Als ERWIN Bin HUSNI THAMRIN bertemu calon pembeli selanjutnya bermaksud menyerahkan sabu pesanan tersebut namun tiba-tiba terdakwa 1. ERWIN SUHENDRA Als ERWIN Bin HUSNI THAMRIN ditangkap oleh calon pembeli yang ternyata petugas kepolisian yang melakukan penyamaran yaitu saksi AGUSTIA ARIE SANDHY, S.H. Bin M. SYAIRI dan saksi MUHAMMAD REZA FITRIANUR Bin NASRUJI yang sama-sama petugas kepolisian dari Dit. Resnarkoba Polda kalsel diantaranya saksi Rianto Bin KARJI dan saksi AGUSTIA ARIE SANDHY Bin M. SYAIRI yang sebelumnya telah menyamar sebagai pembeli dan ketika petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa 1. ERWIN SUHENDRA Als ERWIN Bin HUSNI THAMRIN waktu itu menyita barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik warna hitam dan 1 (satu) lembar plastik warna ungu yang membungkus 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro vista warna ungu yang didalamnya



berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 5,29 gram (bersih 5,09 gram) yang berada di tangan kanan terdakwa 1. ERWIN SUHENDRA Als ERWIN Bin HUSNI THAMRIN setelah 1 (satu) buah Hp Merk Infinix Note 40 Pro warna hijau dengan No.Simcard 1 dan Wa : 0813-4889-8472.No Simcard 2 : 0877-9267-4149 (No.Imei 1: 351272392150009 dan No.Imei 2 : 351272392150017). Milik terdakwa 1. ERWIN SUHENDRA Als ERWIN Bin HUSNI THAMRIN dan setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa 1. ERWIN SUHENDRA Als ERWIN Bin HUSNI THAMRIN waktu itu terdakwa 1. ERWIN SUHENDRA Als ERWIN Bin HUSNI THAMRIN menerangkan bahwa sabu didapat dari terdakwa 2. IRWAN GUNAWAN Als IWAN Bin AKHMAD GAFURI (Alm), kemudian atas keterangan terdakwa 1. ERWIN SUHENDRA Als ERWIN Bin HUSNI THAMRIN selanjutnya petugas mendatangi kerumah terdakwa 2. IRWAN GUNAWAN Als IWAN Bin AKHMAD GAFURI (Alm) yang beralamat di Jalan Antasan Raden Gg. Mulia, No. 57, RT/RW : -/-, Kel. Basirih, Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dan setelah berada di rumah terdakwa 2. IRWAN GUNAWAN Als IWAN Bin AKHMAD GAFURI (Alm) waktu itu petugas melakukan penangkapan dan juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah sendok sabu warna biru terbuat dari sedotan, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) timbangan digital merk constant warna hitam, 1 (satu) buah dompet merk Adidas warna Orange dan Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna emas dengan No.Simcard dan Wa : 0897-4826-313. (No.Imei 1: 357325070871983/01 dan No.Imei 2 : 357326070871981/01) milik terdakwa 2. IRWAN GUNAWAN Als IWAN Bin AKHMAD GAFURI (Alm), selanjutnya petugas menanyakan kepada mereka terdakwa apakah ada memiliki izin dalam kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut dan mereka terdakwa tidak memilikinya selanjutnya mereka terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut.

- Adapun sabu tersebut setelah disisihkan dan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab.07810/NNF/2024 tanggal 01 September 2025 yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu IMAM MUKTI, S.Si. M.Si ternyata sediaan sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2025/PN Bjm



- Bahwa mereka terdakwa dalam permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa mereka terdakwa 1. ERWIN SUHENDRA Als ERWIN Bin HUSNI THAMRIN dan terdakwa 2. IRWAN GUNAWAN Als IWAN Bin AKHMAD GAFURI (Alm) pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2025 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2025, bertempat di halaman Indomaret yang beralamat di Jalan Jafri Zam-Zam Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin,, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula petugas kepolisian dari Dit. Resnarkoba Polda kalsel diantaranya saksi Rianto Bin Karji dan saksi Agustia Arie Sandhy Bin M. Syairi pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2025 sekitar pukul 19.00 Wita sebelumnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa 1. ERWIN SUHENDRA Als ERWIN Bin HUSNI THAMRIN di halaman Indomaret yang beralamat di Jalan Jafri Zam-Zam Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan selatan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik warna hitam dan 1 (satu) lembar plastik warna ungu yang membungkus 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro vista warna ungu yang didalamnya berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 5,29 gram (bersih 5,09 gram) yang berada di tangan kanan terdakwa 1. ERWIN SUHENDRA Als ERWIN Bin HUSNI THAMRIN setelah 1 (satu) buah Hp Merk Infinix Note 40 Pro warna hijau dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Simcard 1 dan Wa : 0813-4889-8472.No Simcard 2 : 0877-9267-4149 (No.Imei 1: 351272392150009 dan No.Imei 2 : 351272392150017). Milik terdakwa 1. ERWIN SUHENDRA Als ERWIN Bin HUSNI THAMRIN dan setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa 1. ERWIN SUHENDRA Als ERWIN Bin HUSNI THAMRIN waktu itu terdakwa 1. ERWIN SUHENDRA Als ERWIN Bin HUSNI THAMRIN menerangkan bahwa sabu didapat dari terdakwa 2. IRWAN GUNAWAN Als IWAN Bin AKHMAD GAFURI (Alm), kemudian atas keterangan terdakwa 1. ERWIN SUHENDRA Als ERWIN Bin HUSNI THAMRIN selanjutnya petugas mendatangi rumah terdakwa 2. IRWAN GUNAWAN Als IWAN Bin AKHMAD GAFURI (Alm) yang beralamat di Jalan Antasan Raden Gg. Mulia, No. 57, RT/RW : -/-, Kel. Basirih, Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dan setelah berada di rumah terdakwa 2. IRWAN GUNAWAN Als IWAN Bin AKHMAD GAFURI (Alm) waktu itu petugas melakukan penangkapan dan juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah sendok sabu warna biru terbuat dari sedotan, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) timbangan digital merk constant warna hitam, 1 (satu) buah dompet merk Adidas warna Orange dan Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna emas dengan No.Simcard dan Wa : 0897-4826-313. (No.Imei 1: 357325070871983/01 dan No.Imei 2 : 357326070871981/01) milik terdakwa 2. IRWAN GUNAWAN Als IWAN Bin AKHMAD GAFURI (Alm), selanjutnya petugas menanyakan kepada mereka terdakwa apakah ada memiliki izin dalam kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut dan mereka terdakwa tidak memilikinya selanjutnya mereka terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut.

- Adapun sabu tersebut setelah disisihkan dan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab.07810/NNF/2024 tanggal 01 September 2025 yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu IMAM MUKTI, S.Si. M.Si ternyata sediaan sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.
- Bahwa mereka terdakwa dalam permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AGUSTIA ARIE SANDHY, S.H., bin M. SYAIRI, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Keterangan Saksi pada Berita Acara Penyidik telah benar semua dan tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi melakukan Penangkapan bersama rekan terhadap para Terdakwa, pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2025, pukul 19.00 WITA di TKP 1 di halaman Indomaret yang beralamat di Jalan Jafri Zam – zam Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Prov Kalimantan dan TKP 2 di sebuah rumah yang dihuni Terdakwa II Irwan Gunawan alias Iwan yang beralamat di Jalan Antasan Raden Gg.Mulia No 57, Kelurahan Basirih, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Pada saat melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa menemukan barang bukti berupa : 1. 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 5,29 gram (bersih 5,09 gram), 2. 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro vista warna ungu, 3. 1 (satu) lembar plastik warna hitam, 4. 1 (satu) lembar plastik warna ungu, 5. 1 (satu) buah sendok sabu warna biru terbuat dari sedotan, 6. 1 (satu) pak plastik klip, 7. 1 (satu) timbangan digital merk constant warna hitam, 8. 1 (satu) buah dompet merk adidas warna orange, 9. Uang tunai sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 10. 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna emas dengan No.Simcard dan Wa : 0897-4826-313. (No.lmei 1: 357325070871983/01 dan No.lmei 2 : 357326070871981/01). Milik Terdakwa I IRWAN GUNAWAN alias IWAN bin AKHMAD GAFURI (Alm), 11. 1 (satu) buah Hp Merk Infinix Note 40 Pro warna hijau dengan No.Simcard 1 dan Wa : 0813-4889-8472.No Simcard 2 : 0877-9267-4149 (No.lmei 1: 351272392150009

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan No.lmei 2 : 351272392150017). Milik Terdakwa I ERWIN SUHENDRA alias ERWIN bin HUSNI THAMRIN;

- Bahwa Berawal pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2025, Awalnya Pada Hari Sabtu tanggal 16 Agustus 2025 Skj. 15.30 Wita Petugas menghubungi Terdakwa I ERWIN SUHENDRA alias ERWIN melalui pesan Whatsapp untuk memesan narkoba jenis sabu-sabu, kemudian, Saksi MUHAMMAD REZA FITRIANUR bertemu Terdakwa I ERWIN SUHENDRA alias ERWIN di halaman Indomaret yang beralamat di Jalan Jafri Zam-Zam Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, sekitar 17.30 WITA, disana Saksi MUHAMMAD REZA FITRIANUR dan Terdakwa I ERWIN SUHENDRA alias ERWIN melakukan nego harga yang mana mendapatkan kesepakatan bahwa narkoba jenis sabu yang dijual Terdakwa I ERWIN SUHENDRA alias ERWIN dengan harga Rp5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah), setelah menyetujui kesepakatan tersebut Terdakwa I ERWIN SUHENDRA alias ERWIN pergi mengambil narkoba jenis sabu-sabu yang berada di rumah Terdakwa II IRWAN GUNAWAN alias IWAN, kemudian sekitar 19.00 WITA Terdakwa I ERWIN SUHENDRA alias ERWIN tiba di halaman Indomaret yang beralamat di Jalan Jafri Zam-Zam Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, Kemudian Terdakwa I ERWIN SUHENDRA alias ERWIN kami lakukan penangkapan saat ingin menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi MUHAMMAD REZA FITRIANUR yang menyamar sebagai pembeli narkoba jenis sabu-sabu (UCB) kami menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 5,29 gram (bersih 5,09 gram) yang disimpan oleh Terdakwa I ERWIN SUHENDRA alias ERWIN di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro vista warna ungu yang kemudian dibungkus dengan menggunakan 1 (satu) lembar plastik wama hitam dan 1 (satu) lembar plastik wama ungu, kemudian kami lakukan pengembangan di TKP II sekitar 19.30 WITA di sebuah rumah yang dihuni oleh Terdakwa II IRWAN GUNAWAN alias IWAN yang beralamat di Jalan Antasan Raden Gg. Mulia, No.57, RT/RW : 4, Kelurahan Basirih, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, dan kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II IRWAN GUNAWAN alias IWAN dan melakukan

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan di sebuah rumah yang dihuni oleh Terdakwa II IRWAN GUNAWAN alias IWAN yang beralamat di Jalan Antasan Raden Gg. Mulia, No.57, RT/RW +, Kelurahan Basirih, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp Merk Infinix Note 40 Pro warna hijau dengan No. Simcard 1 dan Wa: 0813-4889-8472. No Simcard 2 : 0877-9267-4149 (No Imei 1: 351272392150009 dan No. Imei 2 : 351272392150017). Milik Terdakwa I ERWIN SUHENDRA alias ERWIN, 1 (satu) buah dompet merk adidas warna orange yang berisikan 1 (satu) timbangan digital merk constant wama hitam, 1 (satu) buah sendok sabu wama biru terbuat sedotan dan serta 1 (satu) pak plastik klip milik Terdakwa II ERWIN SUHENDRA alias ERWIN yang sebelumnya Terdakwa II ERWIN SUHENDRA alias ERWIN menitipkan barang tersebut kepada Terdakwa II IRWAN GUNAWAN alias IWAN sebelum Terdakwa I ERWIN SUHENDRA alias ERWIN pergi untuk menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi MUHAMMAD REZA FITRIANUR yang menyamar sebagai pembeli (UCB) di TKP 1, Kemudian Saya dan Saksi MUHAMMAD REZA FITRIANUR serta rekan 1 (satu) unit lainnya juga menemukan dan menyita barang bukti uang tunai sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan keuntungan yang didapat oleh Terdakwa II IRWAN GUNAWAN alias IWAN dalam hal menjual sabu-sabu kepada Terdakwa I ERWIN SUHENDRA alias ERWIN, kemudian petugas kembali menyita 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna emas dengan No. Simcard dan Wa: 0897-4826-313. (No.Imei 1 : 357325070871983/01 dan No.Imei 2 : 367326070871981/01) Milk Terdakwa II IRWAN GUNAWAN alias IWAN bin AKHMAD GAFURI (Alm) yang digunakan untuk berkomunikasi, kemudian tersangka beserta barang bukti yang disita dibawa kakantor Ditresnarkoba Polda Kalsel untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa II IRWAN GUNAWAN alias IWAN mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut diperoleh dari Saudara BUSAI dengan sistem transaksi ada uang ada barang
- Bahwa Dari keterangan Terdakwa I ERWIN SUHENDRA alias ERWIN, sudah 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa II IRWAN GUNAWAN alias IWAN;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin atau resep dari dokter

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam mengguna, menjual dan membeli narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa Kemudian diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 5,29 gram (bersih 5,09 gram);
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro vista warna ungu
 - 1 (satu) lembar plastik warna hitam
 - 1 (satu) lembar plastik warna ungu
 - 1 (satu) buah sendok sabu warna biru terbuat dari sedotan
 - 1 (satu) pak plastik klip
 - 1 (satu) timbangan digital merk constant warna hitam
 - 1 (satu) buah dompet merk adidas warna orange
 - Uang tunai sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
 - 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna emas dengan No.Simcard dan Wa : 0897-4826-313. (No.lmei 1: 357325070871983/01 dan No.lmei 2 : 357326070871981/01). Milik Terdakwa IRWAN GUNAWAN alias IWAN bin AKHMAD GAFURI (Alm)
 - 1 (satu) buah Hp Merk Infinix Note 40 Pro warna hijau dengan No.Simcard 1 dan Wa : 0813-4889- 8472.No Simcard 2 : 0877-9267-4149 (No.lmei 1: 351272392150009 dan No.lmei 2 : 351272392150017). Milik Terdakwa I ERWIN SUHENDRA alias ERWIN bin HUSNI THAMRIN, dikenal saksi sebagai barang bukti yang disita dari para Terdakwa;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi MUHAMMAD REZA FITRIANUR bin NASRUJI, telah disumpah dan keterangannya dibacakan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Keterangan Saksi pada Berita Acara Penyidik telah benar semua dan tanpa paksaan
- Bahwa Saksi melakukan Penangkapan bersama rekan terhadap para Terdakwa, pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2025, sekitar pukul 19.00 WITA di TKP 1 di halaman Indomaret yang beralamat di Jalan Jafri Zam – zam Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Prov Kalimantan dan TKP 2 di sebuah rumah yang dihuni Terdakwa II Irwan Gunawan alias Iwan yang beralamat di Jalan Antasan Raden Gg.Mulia No 57, Kelurahan Basirih, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa menemukan barang bukti berupa : 1. 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 5,29 gram (bersih 5,09 gram), 2. 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro vista warna ungu, 3. 1 (satu) lembar plastik warna hitam, 4. 1 (satu) lembar plastik warna ungu, 5. 1 (satu) buah sendok sabu warna biru terbuat dari sedotan, 6. 1 (satu) pak plastik klip, 7. 1 (satu) timbangan digital merk constant warna hitam, 8. 1 (satu) buah dompet merk adidas warna orange, 9. Uang tunai sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 10. 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna emas dengan No.Simcard dan Wa : 0897-4826-313. (No.Iimei 1: 357325070871983/01 dan No.Iimei 2 : 357326070871981/01). Milik Terdakwa I IRWAN GUNAWAN alias IWAN bin AKHMAD GAFURI (Alm), 11. 1 (satu) buah Hp Merk Infinix Note 40 Pro warna hijau dengan No.Simcard 1 dan Wa : 0813-4889-8472.No Simcard 2 : 0877-9267-4149 (No.Iimei 1: 351272392150009 dan No.Iimei 2 : 351272392150017). Milik Terdakwa I ERWIN SUHENDRA alias ERWIN bin HUSNI THAMRIN;
- Bahwa Berawal pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2025, Awalnya Pada Hari Sabtu tanggal 16 Agustus 2025 Skj. 15.30 Wita Petugas menghubungi Terdakwa I ERWIN SUHENDRA alias ERWIN melalui pesan Whatsapp untuk memesan narkotika jenis sabu-sabu, kemudian, Saksi MUHAMMAD REZA FITRIANUR bertemu Terdakwa I ERWIN SUHENDRA alias ERWIN di halaman Indomaret yang beralamat di Jalan Jafri Zam-Zam Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, sekitar 17.30 WITA, disana Saksi MUHAMMAD REZA FITRIANUR dan Terdakwa I ERWIN SUHENDRA alias ERWIN melakukan nego harga yang mana mendapatkan kesepakatan bahwa narkotika jenis sabu yang dijual Terdakwa I ERWIN SUHENDRA alias ERWIN dengan harga Rp5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah), setelah menyetujui kesepakatan tersebut Terdakwa I ERWIN SUHENDRA alias ERWIN pergi mengambil narkotika jenis sabu-sabu yang berada di rumah Terdakwa II IRWAN GUNAWAN alias IWAN, kemudian sekitar 19.00 WITA Terdakwa I ERWIN SUHENDRA alias ERWIN tiba di halaman Indomaret yang beralamat di Jalan Jafri Zam-Zam Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, Kemudian Terdakwa I ERWIN SUHENDRA alias

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ERWIN kami lakukan penangkapan saat ingin menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi MUHAMMAD REZA FITRIANUR yang menyamar sebagai pembeli narkoba jenis sabu-sabu (UCB) kami menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 5,29 gram (bersih 5,09 gram) yang disimpan oleh Terdakwa I ERWIN SUHENDRA alias ERWIN di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro vista warna ungu yang kemudian dibungkus dengan menggunakan 1 (satu) lembar plastik warna hitam dan 1 (satu) lembar plastik warna ungu, kemudian kami lakukan pengembangan di TKP II sekitar 19.30 WITA di sebuah rumah yang dihuni oleh Terdakwa II IRWAN GUNAWAN alias IWAN yang beralamat di Jalan Antasan Raden Gg. Mulia, No.57, RT/RW : 4, Kelurahan Basirih, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, dan kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II IRWAN GUNAWAN alias IWAN dan melakukan penggeledahan di sebuah rumah yang dihuni oleh Terdakwa II IRWAN GUNAWAN alias IWAN yang beralamat di Jalan Antasan Raden Gg. Mulia, No.57, RT/RW +, Kelurahan Basirih, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp Merk Infinix Note 40 Pro warna hijau dengan No. Simcard 1 dan Wa: 0813-4889-8472. No Simcard 2 : 0877-9267-4149 (No Imei 1: 351272392150009 dan No. Imei 2 : 351272392150017). Milik Terdakwa I ERWIN SUHENDRA alias ERWIN, 1 (satu) buah dompet merk adidas warna orange yang berisikan 1 (satu) timbangan digital merk constant warna hitam, 1 (satu) buah sendok sabu warna biru terbuat sedotan dan serta 1 (satu) pak plastik klip milik Terdakwa II ERWIN SUHENDRA alias ERWIN yang sebelumnya Terdakwa II ERWIN SUHENDRA alias ERWIN menitipkan barang tersebut kepada Terdakwa II IRWAN GUNAWAN alias IWAN sebelum Terdakwa I ERWIN SUHENDRA alias ERWIN pergi untuk menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi MUHAMMAD REZA FITRIANUR yang menyamar sebagai pembeli (UCB) di TKP 1, Kemudian Saya dan Saksi MUHAMMAD REZA FITRIANUR serta rekan 1 (satu) unit lainnya juga menemukan dan menyita barang bukti uang tunai sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan keuntungan yang didapat oleh Terdakwa II IRWAN GUNAWAN alias IWAN dalam hal menjual sabu-sabu kepada Terdakwa I ERWIN SUHENDRA alias

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2025/PN Bjm



ERWIN, kemudian petugas kembali menyita 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna emas dengan No. Simcard dan Wa: 0897-4826-313. (No.Imei 1 : 357325070871983/01 dan No.Imei 2 : 367326070871981/01) Milik Terdakwa II IRWAN GUNAWAN alias IWAN bin AKHMAD GAFURI (Alm) yang digunakan untuk berkomunikasi, kemudian tersangka beserta barang bukti yang disita dibawa kakantor Ditresnarkoba Polda Kalsel untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa II IRWAN GUNAWAN alias IWAN mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut diperoleh dari Saudara BUSAI dengan sistem transaksi ada uang ada barang;
- Bahwa Terdakwa I ERWIN SUHENDRA alias ERWIN, sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa II IRWAN GUNAWAN alias IWAN Dari keterangan Terdakwa I ERWIN SUHENDRA alias ERWIN, sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa II IRWAN GUNAWAN alias IWAN;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin atau resep dari dokter dalam mengguna, menjual dan membeli narkoba jenis sabu-sabu Para Terdakwa tidak mempunyai izin atau resep dari dokter dalam mengguna, menjual dan membeli narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Kemudian diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 5,29 gram (bersih 5,09 gram);
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro vista warna ungu
 - 1 (satu) lembar plastik warna hitam
 - 1 (satu) lembar plastik warna ungu
 - 1 (satu) buah sendok sabu warna biru terbuat dari sedotan
 - 1 (satu) pak plastik klip
 - 1 (satu) timbangan digital merk constant warna hitam
 - 1 (satu) buah dompet merk adidas warna orange
 - Uang tunai sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
 - 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna emas dengan No.Simcard dan Wa : 0897-4826-313. (No.Imei 1: 357325070871983/01 dan No.Imei 2 : 357326070871981/01). Milik Terdakwa IRWAN GUNAWAN alias IWAN bin AKHMAD GAFURI (Alm)
 - 1 (satu) buah Hp Merk Infinix Note 40 Pro warna hijau dengan No.Simcard 1 dan Wa : 0813-4889- 8472.No Simcard 2 : 0877-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9267-4149 (No.lmei 1: 351272392150009 dan No.lmei 2 : 351272392150017). Milik Terdakwa I ERWIN SUHENDRA alias ERWIN bin HUSNI THAMRIN, dikenal saksi sebagai barang bukti yang disita dari para Terdakwa;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

KETERANGAN TERDAKWA I Erwin Suhendra alias Erwin bin Husni Thamrin:

- Bahwa Keterangan terdakwa pada Berita Acara Penyidik telah benar semua dan tanpa paksaan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari hari Selasa tanggal 20 Mei 19 Agustus 2025, pukul 19.00 WITA di TKP 1 di halaman Indomaret yang beralamat di Jalan Jafri Zam – zam Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Prov Kalimantan;
- Bahwa Pada saat Petugas Kepolisian melakukan penangkapan kepada Terdakwa ditemukan menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro vista warna ungu yang kemudian Terdakwa bungkus dengan menggunakan 1 (satu) lembar plastik warna hitam dan 1 (satu) lembar plastik warna ungu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa II IRWAN GUNAWAN alias IWAN. Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa II IRWAN GUNAWAN alias IWAN;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis sabu-sabu dari dari Terdakwa II IRWAN GUNAWAN alias IWAN;
- Bahwa Awalnya ketika hari sabtu tanggal 16 Agustus 2025, Pukul 15.30 WITA, terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak terdakwa kenal melalui pesan Whatsapp dari Handphone milik Terdakwa, dalam pesan tersebut seseorang tersebut memesan narkotika jenis satu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) kantong sabu, kemudian dari percakapan singkat tersebut yakni pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2025, Pukul 11.00 WITA, Terdakwa dihubungi kembali oleh seseorang yang memesan narkotika jenis sabu-sabu, kepada Terdakwa tersebut dan mengajak Terdakwa untuk bertemu di halaman Indomaret yang berada di

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Jafri Zam-Zam, Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan selatan dan Terdakwa menyetujuinya kemudian pukul 17.30 WITA, Terdakwa dengan seorang pemesan tersebut saling bertemu dan nego harga kemudian dengan mengatakan bahwa harga narkoba jenis sabu-sabu yang terdakwa jual adalah dengan harga Rp5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah), setelah itu seseorang tersebut mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia akan membayar ketika narkoba jenis sabu-sabu tersebut sudah ditangan si pemesan, dan terdakwa kembali menyetujuinya dikarenakan Terdakwa ingin membantunya dalam hal memesan narkoba jenis sabu-sabu hingga akhirnya Terdakwa pun menghubungi teman Terdakwa Terdakwa II IRWAN GUNAWAN alias IWAN untuk memesan narkoba jenis sabu-sabu pesanan seseorang tersebut kepada teman Terdakwa, dan kemudian pada hari yang sama pukul 17.45 WITA, Terdakwa mendatangi ke rumah Terdakwa II IRWAN GUNAWAN alias IWAN yang beralamat di Antasan Raden Gg. Mulla, No.57, RT/RW, Kelurahan Basirih, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan untuk menyerahkan uang Rp5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) menggunakan uang pribadi Terdakwa, dan setelah itu terdakwa diminta untuk menunggu dirumahnya karena Terdakwa II IRWAN GUNAWAN alias IWAN sedang mengambil narkoba jenis sabu-sabu kepada seseorang untuk diserahkan oleh Terdakwa II IRWAN GUNAWAN alias IWAN, kepada Terdakwa yang sudah menunggu di rumahnya tersebut kemudian pukul 18.25 WITA, Terdakwa telah menerima 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu pesanan Terdakwa tersebut untuk Terdakwa bawa ke halaman Indonant yang beralamat di Jalan Jati Zam-Zam Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan selatan. Setelah itu Ketika Terdakwa sampai disana pukul 19:00 WITA, Ketika Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut menggunakan tangan kanan Terdakwa dan pada saat itu juga Terdakwa ditangkap oleh petugas dikarenakan pemesan narkoba jenis sabu-sabu milik Terdakwa adalah seorang petugas kepolisian yang menyamar sebaga pembeli (UCB), setelah itu petugas ada menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro vista warna ungu yang kemudian terdakwa

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2025/PN Bjm



bungkus dengan menggunakan 1 (satu) lembar plastik warna hitam dan juga 1 (satu) lembar plastik warna ungu, Petugas menyita barang bukti yang disita ialah berasal dari tangan kanan Terdakwa. Setelah Terdakwa ditangkap di TKP 1 di halaman Indomaret yang beralamat di Jalan Jafri Zam-Zam Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan selatan dan petugas menyita barang bukti narkoba jenis sabu-sabu dari tangan kanan Terdakwa;

- Bahwa kemudian pukul 19.30 WITA, Terdakwa dibawa ke TKP 2 yakni rumah dari teman Terdakwa Terdakwa II IRWAN GUNAWAN alias IWAN yang beralamat di Jalan Antasan Raden Gg. Mulia, No.57, RT/RW:-/-, Kelurahan Basirih, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan untuk dilakukan penggeledahan. Pada saat Terdakwa bersama dengan petugas tiba di TKP 2 yakni di sebuah rumah yang dihuni oleh Terdakwa II IRWAN GUNAWAN alias IWAN yang beralamat di Jalan Antasan Raden Gg. Mulia, No.57, RT/RW: -/-, Kelurahan Basirih, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II IRWAN GUNAWAN alias IWAN yang pada saat itu sedang berada di rumah dan juga petugas melakukan penggeledahan terhadap rumah yang dihuninya, dari hasil penggeledahan yang disaksikan oleh ketua RT tersebut petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp Merk Infinix Note 40 Pro warna hijau dengan No. Simcard 1 dan Wa: 0813-4889-8472. No Simcard 2: 0877-9267-4149 (No.Imei 1 : 351272392150009 dan No. Imei 2 : 351272392150017). milik Saya, kemudian 1 (satu) buah dompet merk adidas warna orange yang berisikan 1 (satu) timbangan digital merk constant warna hitam, 1 (satu) buah sendok sabu warna biru terbuat sedotan dan serta 1 (satu) pak plastik klip milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa menitipkan barang tersebut kepada Terdakwa II IRWAN GUNAWAN alias IWAN sebelum Terdakwa pergi untuk menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu kepada petugas yang menyamar sebagai pembeli di TKP 1, Kemudian juga petugas menyita barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan keuntungan yang didapat oleh Terdakwa II IRWAN GUNAWAN alias IWAN dalam hal menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa, kemudian petugas kembali menyita 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna emas dengan No Simcard dan Wa 0897-4826-313. (No.Imei 1: 367325070871983/01

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan No. Imei 2: 357326070871981/01), milik Terdakwa II IRWAN GUNAWAN alias IWAN yang digunakan untuk berkomunikasi, Setelah petugas melakukan penghitungan dan penimbangan yang terdakwa bersama dengan Terdakwa II IRWAN GUNAWAN alias IWAN, maka di dapat bahwa total narkoba jenis sabu adalah 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 5,29 gram (bersih 5,09 gram), atas kejadian tersebut terdakwa beserta bang bukti yang disita dibawa ke kantor untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam rangka pengobatan berdasarkan resep dokter atas sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja dalam bidang pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau industri Farmasi besar;
- Bahwa Kemudian diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 5,29 gram (bersih 5,09 gram);
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro vista warna ungu
 - 1 (satu) lembar plastik warna hitam
 - 1 (satu) lembar plastik warna ungu
 - 1 (satu) buah sendok sabu warna biru terbuat dari sedotan
 - 1 (satu) pak plastik klip
 - 1 (satu) timbangan digital merk constant warna hitam
 - 1 (satu) buah dompet merk adidas warna orange
 - Uang tunai sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
 - 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna emas dengan No.Simcard dan Wa : 0897-4826-313. (No.Imei 1: 357325070871983/01 dan No.Imei 2 : 357326070871981/01). Milik Terdakwa IRWAN GUNAWAN alias IWAN bin AKHMAD GAFURI (Alm)
 - 1 (satu) buah Hp Merk Infinix Note 40 Pro warna hijau dengan No.Simcard 1 dan Wa : 0813-4889- 8472.No Simcard 2 : 0877-9267-4149 (No.Imei 1: 351272392150009 dan No.Imei 2 : 351272392150017). Milik Terdakwa I ERWIN SUHENDRA alias ERWIN bin HUSNI THAMRIN, Yang dikenal Terdakwa I sebagai barang bukti yang disita dari Terdakwa I dan Terdakwa II

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KETERANGAN TERDAKWA II Irwan Gunawan alias Iwan bin Akhmad

Gafuri:

- Bahwa Keterangan terdakwa pada Berita Acara Penyidik telah benar semua dan tanpa paksaan ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 20 Mei 19 Agustus 2025, sekitar pukul 19.30 WITA di TKP 2 di sebuah rumah yang dihuni Terdakwa II Irwan Gunawan alias Iwan yang beralamat di Jalan Antasan Raden Gg.Mulia No 57, Kelurahan Basirih, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 20 Mei 19 Agustus 2025, pukul 19.30 WITA di TKP 2 di sebuah rumah yang dihuni Terdakwa II Irwan Gunawan alias Iwan yang beralamat di Jalan Antasan Raden Gg.Mulia No 57, Kelurahan Basirih, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Pada saat Petugas Kepolisian melakukan penangkapan kepada Terdakwa ditemukan menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah sendok sabu warna biru terbuat dari sedotan, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) timbangan digital merk constant warna hitam, 1 (satu) buah dompet merk adidas warna orange, Uang tunai sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna emas dengan No.Simcard dan Wa : 0897-4826-313. (No.Imei 1: 357325070871983/01 dan No.Imei 2 : 357326070871981/01). Milik Terdakwa IRWAN GUNAWAN alias IWAN bin AKHMAD GAFURI (Alm), 1 (satu) buah Hp Merk Infinix Note 40 Pro warna hijau dengan No.Simcard 1 dan Wa : 0813-4889- 8472.No Simcard 2 : 0877-9267-4149 (No.Imei 1: 351272392150009 dan No.Imei 2 : 351272392150017). Milik Terdakwa I ERWIN SUHENDRA alias ERWIN bin HUSNI THAMRIN;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara BUSAI dengan sistem transaksi ada uang ada barang;
- Bahwa Awal mula pada hari Selasa, tanggal 19 Agustus 2025, pukul 15.30 WITA saat Terdakwa Di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Antasan Raden Gg. Mulia, No. 57, RT/RW:-Kelurahan Basirih, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian Tergugat I ERWIN SUHENDRA alias ERWIN menghubungi Terdakwa Via Aplikasi WA dengan nomor 0897-4826-313 yang ingin memesan sabu sebanyak 5 gram, kemudian Terdakwa

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta waktu sebentar kepada Tergugat I ERWIN SUHENDRA alias ERWIN, kemudian Terdakwa menghubungi Saudara BUSAI (nama panggilan) Via aplikasi WA dengan Nomor 0831-7373-0226 yang mana ingin membeli sabu sebanyak ± 5 gram, kemudian Saudara BUSAI (nama panggilan) memberitahu bahwa harga sabu ± 5 gram sebesar Rp 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) dengan sistim transaksi ada uang ada barang, kemudian terdakwa menyetujuinya, kemudian terdakwa menghungi Tergugat I ERWIN SUHENDRA alias ERWIN dan memberitahu bahwa harga sabu tersebut sebesar Rp5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) dengan sistim transaksi uang diserahkan terlebih dahulu kemudian sabu di serahkan belakangan, kemudian Tergugat I ERWIN SUHENDRA alias ERWIN menyetujuinya dan terdakwa meminta Tergugat I ERWIN SUHENDRA alias ERWIN untuk menemui Terdakwa di rumah Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Antasan Raden Gg. Mulia, No. 57. RT/RW - Kelurahan Basinh, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Saudara BUSAI (nama panggilan) untuk transaksi sabu tersebut, kemudian pukul 17.30 WITA Tergugat I ERWIN SUHENDRA alias ERWIN datang kerumah Terdakwa dan menyerahkan uang pembelian narkoba jenis sabu-sabu tersebut sebesar Rp5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa meminta Tergugat I ERWIN SUHENDRA alias ERWIN untuk menunggu Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu- sabu pembelian tersebut, dan pukul 17.45 WITA, Terdakwa bertemu dengan Saudara BUSAI (nama panggilan) untuk bertransaksi sabu dengan TKP di dalam Gg. MPH Kelurahan Teluk tiram, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin dan juga menyerahkan uang pembelian sabu sebesar Rp5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah), kemudian setelah bertransaksi narkoba jenis sabu-sabu dengan Saudara BUSAI (nama panggilan), kemudian narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari Saudara BUSAI (nama panggilan) Terdakwa ambil sedikit untuk Terdakwa konsumsi bersama dengan teman Terdakwa Saudara MAIDI, kemudian Terdakwa dan Saudara MAIDI mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu yang merupakan bagian dari narkoba jenis sabu-sabu yang dipesan oleh Tergugat I ERWIN SUHENDRA alias ERWIN dengan TKP di Jalan Antasan Raden No.- RT/RW 4-, Kelurahan Basirih, Kecamatan

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, setelah selesai mengkonsumsi kemudian Terdakwa pulang kerumah Terdakwa untuk menemui Tergugat I ERWIN SUHENDRA alias ERWIN untuk menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, dan pukul 18.20 WITA, Terdakwa menemui Tergugat I ERWIN SUHENDRA alias ERWIN yang menunggu di rumah Terdakwa, setelah sampai dirumah terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Tergugat I ERWIN SUHENDRA alias ERWIN, kemudian Tergugat I ERWIN SUHENDRA alias ERWIN menimbang narkotika jenis sabu-sabu yang dipesannya dari Terdakwa tersebut dengan menggunakan 1 (satu) timbangan digital merk constant warna hitam milik Tergugat I ERWIN SUHENDRA alias ERWIN, kemudian Tergugat I ERWIN SUHENDRA alias ERWIN menitipkan barang-barang miliknya kepada Terdakwa untuk jaminan berupa 1 (satu) buah sendok narkotika jenis sabu-sabu warna biru terbuat dari sedotan, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) timbangan digital merk constant warna hitam, 1 (satu) buah dompet merk adidas warna orange, 1 (satu) buah Hp Merk Infinix Note 40 Pro warna hijau dengan No Simcard 1 dan Wa: 0813-4889-8472. No Simcard 2: 0877-9267-4149 (No.Imei 1: 351272392150009 dan No. Imei 2: 351272392150017), karena Tergugat I ERWIN SUHENDRA alias ERWIN mau bertransaksi narkotika jenis sabu-sabu dengan pembelinya, dan pada hari Selasa, tanggal 19 Agustus 2025, pukul 19.30 WITA tiba-tiba dating orang tidak dikenal melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengaku petugas DitResnarkoba Polda Kalsel, alasan petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena adanya pengakuan dari Tergugat I ERWIN SUHENDRA alias ERWIN bahwa sabu yang disita dari Tergugat I ERWIN SUHENDRA alias ERWIN berasal dari Terdakwa dan Terdakwa akui kebenaran pengakuannya, kemudian petugas melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh warga sekitar yang bernama Saudara HASAN M.PARHAN bin PARHAN kemudian petugas menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah sendok sabu warna biru terbuat dari sedotan, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) timbangan digital merk constant warna hitam, 1 (satu) buah dompet merk adidas warna orange, 1 (satu) buah Hp Merk Infinix Note 40 Pro warna hijau dengan No Simcard 1 dan Wa : 0813-4889-8472. No Simcard 2: 0877-9267-4149 (No. Imei 1351272392150009 dan No Imei 2351272392150017). Milik Tergugat I ERWIN SUHENDRA alias ERWIN

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2025/PN Bjm



yang disita petugas dari atas lantai teras depan rumah Terdakwa, kemudian petugas menyita kembali Uang tunai sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) merupakan uang keuntungan dari transaksi sabu dan 1 (satu) buah Hp Merk Infinix Note 40 Pro warna hijau dengan No Simcard 1 dan Wa : 0813-4889-8472 No Simcard 2: 0877-9267-4149 (No.Imei 1351272392150009 dan No.Imei 2: 351272392150017). Milik terdakwa yang di gunakan untuk bertransaksi Narkotika, Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang disita di bawa kekantor Dit Resnarkoba Polda Kalsel untuk dilakukan;

- Bahwa Awal mula pada hari Selasa, tanggal 19 Agustus 2025, pukul 15.30 WITA saat Terdakwa Di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Antasan Raden Gg. Mulia, No. 57, RT/RW:-Kelurahan Basirih, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian Tergugat I ERWIN SUHENDRA alias ERWIN menghubungi Terdakwa Via Aplikasi WA dengan nomor 0897-4826-313 yang ingin memesan sabu sebanyak 5 gram, kemudian Terdakwa meminta waktu sebentar kepada Tergugat I ERWIN SUHENDRA alias ERWIN, kemudian Terdakwa menghubungi Saudara BUSAI (nama panggilan) Via aplikasi WA dengan Nomor 0831-7373-0226 yang mana ingin membeli sabu sebanyak ± 5 gram, kemudian Saudara BUSAI (nama panggilan) memberitahu bahwa harga sabu ± 5 gram sebesar Rp 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) dengan sistim transaksi ada uang ada barang, kemudian terdakwa menyetujuinya, kemudian terdakwa menghungi Tergugat I ERWIN SUHENDRA alias ERWIN dan memberitahu bahwa harga sabu tersebut sebesar Rp5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) dengan sistim transaksi uang diserahkan terlebih dahulu kemudian sabu di serahkan belakangan, kemudian Tergugat I ERWIN SUHENDRA alias ERWIN menyetujuinya dan terdakwa meminta Tergugat I ERWIN SUHENDRA alias ERWIN untuk menemui Terdakwa di rumah Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Antasan Raden Gg. Mulia, No. 57. RT/RW - Kelurahan Basinh, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian Terdakwa menghubungi Saudara BUSAI (nama panggilan) untuk transaksi sabu tersebut, kemudian pukul 17.30 WITA Tergugat I ERWIN SUHENDRA alias ERWIN datang kerumah Terdakwa dan menyerahkan uang pembelian narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebesar Rp5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2025/PN Bjm



rupiah), kemudian terdakwa meminta Tergugat I ERWIN SUHENDRA alias ERWIN untuk menunggu Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu- sabu pembelian tersebut, dan pukul 17.45 WITA, Terdakwa bertemu dengan Saudara BUSAI (nama panggilan) untuk bertransaksi sabu dengan TKP di dalam Gg. MPH Kelurahan Teluk tiram, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin dan juga menyerahkan uang pembelian sabu sebesar Rp5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah), kemudian setelah bertransaksi narkoba jenis sabu-sabu dengan Saudara BUSAI (nama panggilan), kemudian narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari Saudara BUSAI (nama panggilan) Terdakwa ambil sedikit untuk Terdakwa konsumsi bersama dengan teman Terdakwa Saudara MAIDI, kemudian Terdakwa dan Saudara MAIDI mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu yang merupakan bagian dari narkoba jenis sabu-sabu yang dipesan oleh Tergugat I ERWIN SUHENDRA alias ERWIN dengan TKP di Jalan Antasan Raden No.- RT/RW 4-, Kelurahan Basirih, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, setelah selesai mengkonsumsi kemudian Terdakwa pulang kerumah Terdakwa untuk menemui Tergugat I ERWIN SUHENDRA alias ERWIN untuk menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, dan pukul 18.20 WITA, Terdakwa menemui Tergugat I ERWIN SUHENDRA alias ERWIN yang menunggu di rumah Terdakwa, setelah sampai dirumah terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Tergugat I ERWIN SUHENDRA alias ERWIN, kemudian Tergugat I ERWIN SUHENDRA alias ERWIN menimbang narkoba jenis sabu-sabu yang dipesannya dari Terdakwa tersebut dengan menggunakan 1 (satu) timbangan digital merk constant warna hitam milik Tergugat I ERWIN SUHENDRA alias ERWIN, kemudian Tergugat I ERWIN SUHENDRA alias ERWIN menitipkan barang-barang miliknya kepada Terdakwa untuk jaminan berupa 1 (satu) buah sendok narkoba jenis sabu-sabu warna biru terbuat dari sedotan, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) timbangan digital merk constant warna hitam, 1 (satu) buah dompet merk adidas warna orange, 1 (satu) buah Hp Merk Infinix Note 40 Pro wama hijau dengan No Simcard 1 dan Wa: 0813-4889-8472. No Simcard 2: 0877-9267-4149 (No.Imei 1: 351272392150009 dan No. Imei 2: 351272392150017), karena Tergugat I ERWIN SUHENDRA alias ERWIN mau bertransaksi narkoba jenis sabu-sabu dengan pembelinya, dan pada hari Selasa, tanggal 19

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2025, pukul 19.30 WITA tiba-tiba dating orang tidak dikenal melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengaku petugas DitResnarkoba Polda Kalsel, alasan petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena adanya pengakuan dari Tergugat I ERWIN SUHENDRA alias ERWIN bahwa sabu yang disita dari Tergugat I ERWIN SUHENDRA alias ERWIN berasal dari Terdakwa dan Terdakwa akui kebenaran pengakuannya, kemudian petugas melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh warga sekitar yang bernama Saudara HASAN M.PARHAN bin PARHAN kemudian petugas menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah sendok sabu warna biru terbuat dari sedotan, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) timbangan digital merk constant warna hitam, 1 (satu) buah dompet merk adidas warna orange, 1 (satu) buah Hp Merk Infinix Note 40 Pro warna hijau dengan No Simcard 1 dan Wa : 0813-4889-8472. No Simcard 2: 0877-9267-4149 (No. Imei 1351272392150009 dan No Imei 2351272392150017). Milik Tergugat I ERWIN SUHENDRA alias ERWIN yang disita petugas dari atas lantai teras depan rumah Terdakwa, kemudian petugas menyita kembali Uang tunai sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) merupakan uang keuntungan dari transaksi sabu dan 1 (satu) buah Hp Merk Infinix Note 40 Pro warna hijau dengan No Simcard 1 dan Wa : 0813-4889-8472 No Simcard 2: 0877-9267-4149 (No.Imei 1351272392150009 dan No.Imei 2: 351272392150017). Milik saya yang di gunakan untuk bertransaksi Narkotika, Selanjutnya Saya beserta barang bukti yang disita di bawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda Kalsel untuk dilakukan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam rangka pengobatan berdasarkan resep dokter atas sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja dalam bidang pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau industri Farmasi besar;
- Bahwa Kemudian diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 5,29 gram (bersih 5,09 gram);
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro vista warna ungu
 - 1 (satu) lembar plastik warna hitam

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar plastik warna ungu
- 1 (satu) buah sendok sabu warna biru terbuat dari sedotan
- 1 (satu) pak plastik klip
- 1 (satu) timbangan digital merk constant warna hitam
- 1 (satu) buah dompet merk adidas warna orange
- Uang tunai sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna emas dengan No.Simcard dan Wa : 0897-4826-313. (No.Imei 1: 357325070871983/01 dan No.Imei 2 : 357326070871981/01). Milik Terdakwa IRWAN GUNAWAN alias IWAN bin AKHMAD GAFURI (Alm)
- 1 (satu) buah Hp Merk Infinix Note 40 Pro warna hijau dengan No.Simcard 1 dan Wa : 0813-4889- 8472.No Simcard 2 : 0877-9267-4149 (No.Imei 1: 351272392150009 dan No.Imei 2 : 351272392150017). Milik Terdakwa I ERWIN SUHENDRA alias ERWIN bin HUSNI THAMRIN, Yang dikenal Terdakwa I sebagai barang bukti yang disita dari Terdakwa I dan Terdakwa II

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 5,29 gram (bersih 5,09 gram);
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro vista warna ungu;
- 1 (satu) lembar plastik warna hitam;
- 1 (satu) lembar plastik warna ungu;
- 1 (satu) buah sendok sabu warna biru terbuat dari sedotan;
- 1 (satu) pak plastik klip;
- 1 (satu) timbangan digital merk constant warna;
- 1 (satu) buah dompet merk adidas warna orange;
- Uang tunai sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna emas dengan No.Simcard dan Wa : 0897-4826-313. (No.Imei 1: 357325070871983/01 dan No.Imei 2 : 357326070871981/01). Milik Terdakwa IRWAN GUNAWAN alias IWAN bin AKHMAD GAFURI (Alm);
- 1 (satu) buah Hp Merk Infinix Note 40 Pro warna hijau dengan No.Simcard 1 dan Wa : 0813-4889- 8472.No Simcard 2 : 0877-9267-

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4149 (No.lmei 1: 351272392150009 dan No.lmei 2 : 351272392150017).

Milik Terdakwa I ERWIN SUHENDRA alias ERWIN bin HUSNI THAMRIN;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab.07810/NNF/2024 tanggal 01 September 2025 yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu IMAM MUKTI, S.Si. M.Si ternyata sediaan sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa 1. ERWIN SUHENDRA Als ERWIN Bin HUSNI THAMRIN dan terdakwa 2. IRWAN GUNAWAN Als IWAN Bin AKHMAD GAFURI (Alm) ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2025 pukul 19.00 Wita, bertempat di halaman Indomaret yang beralamat di Jalan Jafri Zam-Zam Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan selatan.
- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 16 Agustus 2025 pukul 15.30 Wita terdakwa 1. ERWIN SUHENDRA Als ERWIN Bin HUSNI THAMRIN dihubungi oleh orang yang tidak dikenal dengan maksud memesan sabu sebanyak 1 (satu) kantong dan setelah itu pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2025 pukul 11.00 Wita terdakwa 1. ERWIN SUHENDRA Als ERWIN Bin HUSNI THAMRIN kembali dihubungi orang yang tidak dikenal dan memesan sabu serta mengajak terdakwa 1. ERWIN SUHENDRA Als ERWIN Bin HUSNI THAMRIN untuk melakukan transaksi di halaman Indomaret yang beralamat di Jalan Jafri Zam-Zam Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan selatan dan waktu itu terdakwa 1. ERWIN SUHENDRA Als ERWIN Bin HUSNI THAMRIN menyetujuinya, selanjutnya pukul 17.30 Wita terdakwa 1. ERWIN SUHENDRA Als ERWIN Bin HUSNI THAMRIN bertemu dengan calon pembeli dan setelah melakukan pertemuan waktu itu saling negosiasi harga pembelian sabu serta disepakati seharga sebesar Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) dengan perjanjian ada uang ada barang yaitu pembeli akan menyerahkan uang apabila terdakwa 1. ERWIN SUHENDRA Als ERWIN Bin HUSNI THAMRIN telah membawakan dan menyerahkan sabu pesanan tersebut.

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu terdakwa 1. ERWIN SUHENDRA Als ERWIN Bin HUSNI THAMRIN menghubungi terdakwa 2. IRWAN GUNAWAN Als IWAN Bin AKHMAD GAFURI (Alm) untuk memesan sabu dan waktu itu terdakwa 2. IRWAN GUNAWAN Als IWAN Bin AKHMAD GAFURI (Alm) menyanggupinya sehingga terdakwa 1. ERWIN SUHENDRA Als ERWIN Bin HUSNI THAMRIN mendatangi rumah terdakwa 2. IRWAN GUNAWAN Als IWAN Bin AKHMAD GAFURI (Alm) yang beralamat di Jalan Antasan Raden Gg. Mulia, No. 57, RT/RW : -/-, Kel. Basirih, Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin pukul 17.45 Wita setelah terdakwa 1. ERWIN SUHENDRA Als ERWIN Bin HUSNI THAMRIN berada di rumah terdakwa 2. IRWAN GUNAWAN Als IWAN Bin AKHMAD GAFURI (Alm) kemudian terdakwa 1. ERWIN SUHENDRA Als ERWIN Bin HUSNI THAMRIN menyerahkan uang pembelian sabu kepada terdakwa 2. IRWAN GUNAWAN Als IWAN Bin AKHMAD GAFURI (Alm) sebesar Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) dan setelah menerima uang pembelian sabu tersebut selanjutnya terdakwa 2. IRWAN GUNAWAN Als IWAN Bin AKHMAD GAFURI (Alm) pergi untuk menemui Sdr. BUSAI (belum tertangkap) untuk membeli sabu yang waktu itu melakukan pertemuan didalam Gang MPH Kelurahan Teluk Tiram Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dan waktu itu terdakwa 2. IRWAN GUNAWAN Als IWAN Bin AKHMAD GAFURI (Alm) menyerahkan uang pembelian sabu sebesar Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) sehingga mendapat keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan setelah terdakwa 2. IRWAN GUNAWAN Als IWAN Bin AKHMAD GAFURI (Alm) mendapatkan sabu tersebut kemudian kembali kerumahnya untuk menemui terdakwa 1. ERWIN SUHENDRA Als ERWIN Bin HUSNI THAMRIN yang masih menunggu di rumah untuk dicarikan sabu dan setelah terdakwa 2. IRWAN GUNAWAN Als IWAN Bin AKHMAD GAFURI (Alm) berada di rumah kemudian langsung menyerahkan 1 (satu) paket sabu terdakwa 1. ERWIN SUHENDRA Als ERWIN Bin HUSNI THAMRIN.
- Bahwa setelah terdakwa 1. ERWIN SUHENDRA Als ERWIN Bin HUSNI THAMRIN mendapatkan sabu pesanan tersebut kemudian untuk menemui pembeli di halaman Indomaret yang beralamat di Jalan Jafri Zam-Zam Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan selatan dan setelah terdakwa 1. ERWIN SUHENDRA Als ERWIN Bin HUSNI THAMRIN bertemu calon

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli selanjutnya bermaksud menyerahkan sabu pesanan tersebut namun tiba-tiba terdakwa 1. ERWIN SUHENDRA Als ERWIN Bin HUSNI THAMRIN ditangkap oleh calon pembeli yang ternyata petugas kepolisian yang melakukan penyamaran yaitu saksi AGUSTIA ARIE SANDHY, S.H. Bin M. SYAIRI dan saksi MUHAMMAD REZA FITRIANUR Bin NASRUJI yang sama-sama petugas kepolisian dari Dit. Resnarkoba Polda kalsel diantaranya saksi Rianto Bin KARJI dan saksi AGUSTIA ARIE SANDHY Bin M. SYAIRI yang sebelumnya telah menyamar sebagai pembeli dan ketika petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa 1. ERWIN SUHENDRA Als ERWIN Bin HUSNI THAMRIN waktu itu menyita barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik warna hitam dan 1 (satu) lembar plastik warna ungu yang membungkus 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro vista warna ungu yang didalamnya berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 5,29 gram (bersih 5,09 gram) yang berada di tangan kanan terdakwa 1. ERWIN SUHENDRA Als ERWIN Bin HUSNI THAMRIN setelah 1 (satu) buah Hp Merk Infinix Note 40 Pro warna hijau dengan No.Simcard 1 dan Wa : 0813-4889-8472.No Simcard 2 : 0877-9267-4149 (No.Imei 1: 351272392150009 dan No.Imei 2 : 351272392150017). Milik terdakwa 1. ERWIN SUHENDRA Als ERWIN Bin HUSNI THAMRIN dan setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa 1. ERWIN SUHENDRA Als ERWIN Bin HUSNI THAMRIN waktu itu terdakwa 1. ERWIN SUHENDRA Als ERWIN Bin HUSNI THAMRIN menerangkan bahwa sabu didapat dari terdakwa 2. IRWAN GUNAWAN Als IWAN Bin AKHMAD GAFURI (Alm), kemudian atas keterangan terdakwa 1. ERWIN SUHENDRA Als ERWIN Bin HUSNI THAMRIN selanjutnya petugas mendatangi kerumah terdakwa 2. IRWAN GUNAWAN Als IWAN Bin AKHMAD GAFURI (Alm) yang beralamat di Jalan Antasan Raden Gg. Mulia, No. 57, RT/RW : -/-, Kel. Basirih, Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dan setelah berada dirumah terdakwa 2. IRWAN GUNAWAN Als IWAN Bin AKHMAD GAFURI (Alm) waktu itu petugas melakukan penangkapan dan juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah sendok sabu warna biru terbuat dari sedotan, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) timbangan digital merk constant warna hitam, 1 (satu) buah dompet merk Adidas warna Orange dan Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna emas dengan No.Simcard dan Wa : 0897-4826-313. (No.Imei 1: 357325070871983/01 dan No.Imei

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 : 357326070871981/01) milik terdakwa 2. IRWAN GUNAWAN Als IWAN Bin AKHMAD GAFURI (Alm), selanjutnya petugas menanyakan kepada mereka terdakwa apakah ada memiliki izin dalam kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut dan mereka terdakwa tidak memilikinya selanjutnya mereka terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa Adapun sabu tersebut setelah disisihkan dan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab.07810/NNF/2024 tanggal 01 September 2025 yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu IMAM MUKTI, S.Si. M.Si ternyata sediaan sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkoba golongan I.
- Bahwa Para terdakwa dalam permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang terbukti yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I beratnya melebihi 5 gram**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang baik orang perorangan (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechts persoon*) yang

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2025/PN Bjm



dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut. Unsur setiap orang bukan merupakan inti delik (*bestandeel delict*) dari pasal *a quo* tetapi hanya sekedar menunjuk pada orang atau *persoon* yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga pembuktian unsur ini hanya sekedar menentukan apakah identitas para terdakwa dalam surat dakwaan telah sesuai dengan orang yang dihadirkan sebagai para terdakwa di persidangan;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan **Terdakwa I. Erwin Suhendra alias Erwin bin Husni Thamrin dan Terdakwa II Irwan Gunawan alias Iwan bin Akhmad Gafuri**, sebagai para terdakwa dengan segala identitasnya sebagaimana surat dakwaan, yang telah dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun para terdakwa sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2 Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I beratnya melebihi 5 gram:

Menimbang bahwa menurut penjelasan Pasal 132 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Percobaan adalah “Adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendak sendiri”. Sedangkan Pasal 1 angka 18 undang-undang *a quo* menyebutkan Permufakatan jahat adalah “Perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba”;

Menimbang bahwa permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba adalah perbuatan 2 orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba.

Menimbang bahwa “tanpa hak” artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” dibedakan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika : Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas Narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu jenis perbuatan dalam unsur ini telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pekerjaan Para Terdakwa adalah Karyawan Swasta sehingga Para Terdakwa tidak ada hubungannya dengan Narkotika dan Narkotika tersebut bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, dan Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan serta berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, serta keterangan Terdakwa dan petunjuk serta diperkuat dengan barang bukti bahwa Terdakwa 1.

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2025/PN Bjm



ERWIN SUHENDRA Als ERWIN Bin HUSNI THAMRIN dan terdakwa 2. IRWAN GUNAWAN Als IWAN Bin AKHMAD GAFURI (Alm) ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2025 pukul 19.00 Wita, bertempat di halaman Indomaret yang beralamat di Jalan Jafri Zam-Zam Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan selatan.

Menimbang, bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 16 Agustus 2025 pukul 15.30 Wita terdakwa 1. ERWIN SUHENDRA Als ERWIN Bin HUSNI THAMRIN dihubungi oleh orang yang tidak dikenal dengan maksud memesan sabu sebanyak 1 (satu) kantong dan setelah itu pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2025 pukul 11.00 Wita terdakwa 1. ERWIN SUHENDRA Als ERWIN Bin HUSNI THAMRIN kembali dihubungi orang yang tidak dikenal dan memesan sabu serta mengajak terdakwa 1. ERWIN SUHENDRA Als ERWIN Bin HUSNI THAMRIN untuk melakukan transaksi di halaman Indomaret yang beralamat di Jalan Jafri Zam-Zam Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan selatan dan waktu itu terdakwa 1. ERWIN SUHENDRA Als ERWIN Bin HUSNI THAMRIN menyetujuinya, selanjutnya pukul 17.30 Wita terdakwa 1. ERWIN SUHENDRA Als ERWIN Bin HUSNI THAMRIN bertemu dengan calon pembeli dan setelah melakukan pertemuan waktu itu saling negosiasi harga pembelian sabu serta disepakati seharga sebesar Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) dengan perjanjian ada uang ada barang yaitu pembeli akan menyerahkan uang apabila terdakwa 1. ERWIN SUHENDRA Als ERWIN Bin HUSNI THAMRIN telah membawakan dan menyerahkan sabu pesanan tersebut.

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa 1. ERWIN SUHENDRA Als ERWIN Bin HUSNI THAMRIN menghubungi terdakwa 2. IRWAN GUNAWAN Als IWAN Bin AKHMAD GAFURI (Alm) untuk memesan sabu dan waktu itu terdakwa 2. IRWAN GUNAWAN Als IWAN Bin AKHMAD GAFURI (Alm) menyanggupinya sehingga terdakwa 1. ERWIN SUHENDRA Als ERWIN Bin HUSNI THAMRIN mendatangi rumah terdakwa 2. IRWAN GUNAWAN Als IWAN Bin AKHMAD GAFURI (Alm) yang beralamat di Jalan Antasan Raden Gg. Mulia, No. 57, RT/RW : -/-, Kel. Basirih, Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin pukul 17.45 Wita setelah terdakwa 1. ERWIN SUHENDRA Als ERWIN Bin HUSNI THAMRIN berada di rumah terdakwa 2. IRWAN GUNAWAN Als IWAN Bin AKHMAD GAFURI (Alm) kemudian terdakwa 1. ERWIN SUHENDRA Als ERWIN Bin HUSNI THAMRIN menyerahkan uang pembelian sabu kepada terdakwa 2. IRWAN GUNAWAN Als IWAN Bin AKHMAD GAFURI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) sebesar Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) dan setelah menerima uang pembelian sabu tersebut selanjutnya terdakwa 2. IRWAN GUNAWAN Als IWAN Bin AKHMAD GAFURI (Alm) pergi untuk menemui Sdr. BUSAI (belum tertangkap) untuk membeli sabu yang waktu itu melakukan pertemuan didalam Gang MPH Kelurahan Teluk Tiram Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dan waktu itu terdakwa 2. IRWAN GUNAWAN Als IWAN Bin AKHMAD GAFURI (Alm) menyerahkan uang pembelian sabu sebesar Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) sehingga mendapat keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan setelah terdakwa 2. IRWAN GUNAWAN Als IWAN Bin AKHMAD GAFURI (Alm) mendapatkan sabu tersebut kemudian kembali kerumahnya untuk menemui terdakwa 1. ERWIN SUHENDRA Als ERWIN Bin HUSNI THAMRIN yang masih menunggu dirumah untuk dicarikan sabu dan setelah terdakwa 2. IRWAN GUNAWAN Als IWAN Bin AKHMAD GAFURI (Alm) berada dirumah kemudian langsung menyerahkan 1 (satu) paket sabu terdakwa 1. ERWIN SUHENDRA Als ERWIN Bin HUSNI THAMRIN.

Menimbang, bahwa setelah terdakwa 1. ERWIN SUHENDRA Als ERWIN Bin HUSNI THAMRIN mendapatkan sabu pesanan tersebut kemudian untuk menemui pembeli di halaman Indomaret yang beralamat di Jalan Jafri Zam-Zam Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan selatan dan setelah terdakwa 1. ERWIN SUHENDRA Als ERWIN Bin HUSNI THAMRIN bertemu calon pembeli selanjutnya bermaksud menyerahkan sabu pesanan tersebut namun tiba-tiba terdakwa 1. ERWIN SUHENDRA Als ERWIN Bin HUSNI THAMRIN ditangkap oleh calon pembeli yang ternyata petugas kepolisian yang melakukan penyamaran yaitu saksi AGUSTIA ARIE SANDHY, S.H. Bin M. SYAIRI dan saksi MUHAMMAD REZA FITRIANUR Bin NASRUJI yang sama-sama petugas kepolisian dari Dit. Resnarkoba Polda kalsel diantaranya saksi Rianto Bin KARJI dan saksi AGUSTIA ARIE SANDHY Bin M. SYAIRI yang sebelumnya telah menyamar sebagai pembeli dan ketika petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa 1. ERWIN SUHENDRA Als ERWIN Bin HUSNI THAMRIN waktu itu menyita barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik warna hitam dan 1 (satu) lembar plastik warna ungu yang membungkus 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro vista warna ungu yang didalamnya berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 5,29 gram (bersih 5,09 gram) yang berada di tangan kanan terdakwa 1. ERWIN SUHENDRA Als ERWIN Bin HUSNI THAMRIN setelah 1 (satu) buah Hp Merk Infinix Note 40 Pro warna

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hijau dengan No.Simcard 1 dan Wa : 0813-4889-8472.No Simcard 2 : 0877-9267-4149 (No.Imei 1: 351272392150009 dan No.Imei 2 : 351272392150017). Milik terdakwa 1. ERWIN SUHENDRA Als ERWIN Bin HUSNI THAMRIN dan setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa 1. ERWIN SUHENDRA Als ERWIN Bin HUSNI THAMRIN waktu itu terdakwa 1. ERWIN SUHENDRA Als ERWIN Bin HUSNI THAMRIN menerangkan bahwa sabu didapat dari terdakwa 2. IRWAN GUNAWAN Als IWAN Bin AKHMAD GAFURI (Alm), kemudian atas keterangan terdakwa 1. ERWIN SUHENDRA Als ERWIN Bin HUSNI THAMRIN selanjutnya petugas mendatangi kerumah terdakwa 2. IRWAN GUNAWAN Als IWAN Bin AKHMAD GAFURI (Alm) yang beralamat di Jalan Antasan Raden Gg. Mulia, No. 57, RT/RW : -/-, Kel. Basirih, Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dan setelah berada dirumah terdakwa 2. IRWAN GUNAWAN Als IWAN Bin AKHMAD GAFURI (Alm) waktu itu petugas melakukan penangkapan dan juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah sendok sabu warna biru terbuat dari sedotan, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) timbangan digital merk constant warna hitam, 1 (satu) buah dompet merk Adidas warna Orange dan Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna emas dengan No.Simcard dan Wa : 0897-4826-313. (No.Imei 1: 357325070871983/01 dan No.Imei 2 : 357326070871981/01) milik terdakwa 2. IRWAN GUNAWAN Als IWAN Bin AKHMAD GAFURI (Alm), selanjutnya petugas menanyakan kepada mereka terdakwa apakah ada memiliki izin dalam kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut dan mereka terdakwa tidak memilikinya selanjutnya mereka terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Adapun sabu tersebut setelah disisihkan dan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab.07810/NNF/2024 tanggal 01 September 2025 yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu IMAM MUKTI, S.Si. M.Si ternyata sediaan sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkoba golongan I.

Menimbang, bahwa Para terdakwa dalam permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan. Dengan demikian unsur "**Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk**

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2025/PN Bjm



melakukan tindak pidana narkotika Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi beratnya 5 (lima) gram dalam bentuk bukan tanaman” dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan telah terbukti, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan baik itu alasan pembenar maupun pemaaf yang menghapus pertanggung-jawaban pidana dari diri para terdakwa maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa prinsip penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan para terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa memperhatikan fungsi dan arti dari hukuman pemidanaan itu sendiri, selain itu pemidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri para terdakwa;

Menimbang bahwa penjatuhan hukuman tidaklah dimaksudkan untuk melakukan balas dendam, akan tetapi lebih cenderung bersifat edukatif agar dengan tindakan penjatuhan hukuman nantinya pada diri para terdakwa dalam menjalani dan selepas menjalani hukuman dapat mengambil hikmah untuk bisa membuat diri menjadi orang yang lebih baik;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan ini sudah memadai dan memenuhi keadilan;

Menimbang bahwa selain dijatuhi pidana penjara, maka terhadap para terdakwa juga akan dijatuhkan pidana denda yang besarnya adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, dan dengan mengacu pada pada ketentuan Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh para terdakwa, maka pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan berikut;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 5,29 gram (bersih 5,09 gram);
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro vista warna ungu;
- 1 (satu) lembar plastik warna hitam;
- 1 (satu) lembar plastik warna ungu;
- 1 (satu) buah sendok sabu warna biru terbuat dari sedotan;
- 1 (satu) pak plastik klip;
- 1 (satu) timbangan digital merk constant warna;
- 1 (satu) buah dompet merk adidas warna orange;
- Uang tunai sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna emas dengan No.Simcard dan Wa : 0897-4826-313. (No.Imei 1: 357325070871983/01 dan No.Imei 2 : 357326070871981/01). Milik Terdakwa IRWAN GUNAWAN alias IWAN bin AKHMAD GAFURI (Alm);
- 1 (satu) buah Hp Merk Infinix Note 40 Pro warna hijau dengan No.Simcard 1 dan Wa : 0813-4889- 8472.No Simcard 2 : 0877-9267-4149 (No.Imei 1: 351272392150009 dan No.Imei 2 : 351272392150017).

Milik Terdakwa I ERWIN SUHENDRA alias ERWIN bin HUSNI THAMRIN; Akan dipertimbangkan didalam Amar Putusan.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak sejalan dengan upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa mempunyai tanggung jawab untuk menafkahi keluarganya;

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2025/PN Bjm



- Para Terdakwa menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya.
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa I. Erwin Suhendra alias Erwin bin Husni Thamrin dan Terdakwa II Irwan Gunawan alias Iwan bin Akhmad Gafuri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram;**
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I dan terdakwa II dengan pidana penjara masing-masing **selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan**, dengan denda masing-masing sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 5,29 gram (bersih 5,09 gram).
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro vista warna ungu.
 - 1 (satu) lembar plastik warna hitam.
 - 1 (satu) lembar plastik warna ungu.
 - 1 (satu) buah sendok sabu warna biru terbuat dari sedotan.
 - 1 (satu) pak plastik klip.
 - 1 (satu) timbangan digital merk constant warna hitam.
 - 1 (satu) buah dompet merk Adidas warna Orange.
 - 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna emas dengan No.Simcard dan Wa : 0897-4826-313. (No.Imei 1: 357325070871983/01 dan No.Imei 2 : 357326070871981/01). milik terdakwa 1. ERWIN SUHENDRA Als ERWIN Bin HUSNI THAMRIN.
 - 1 (satu) buah Hp Merk Infinix Note 40 Pro warna hijau dengan No.Simcard 1 dan Wa : 0813-4889-8472.No Simcard 2 : 0877-9267-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4149 (No.lmei 1: 351272392150009 dan No.lmei 2 : 351272392150017)
milik terdakwa 2. IRWAN GUNAWAN Als IWAN Bin AKHMAD GAFURI
(Alm)

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari **Selasa**, tanggal **9 Desember 2025**, oleh kami, **Asni Meriyenti, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Maria Anita Christianti Cengga, S.H.** dan **Rustam Parluhutan, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **16 Desember 2025**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Fachru Zainie, S.E., S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh, **Marsita Fakhliyana, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya;

Hakim Anggota,

ttd.

Maria Anita Christianti Cengga, S.H.

ttd.

Rustam Parluhutan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Fachru Zainie, S.E., S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Asni Meriyenti, S.H., M.H.